

U S T A W A

z dnia 2025 r.

o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Art. 1. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) pracach klasyfikacyjnych – rozumie się przez to:

- a) przeprowadzanie analiz materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym opisów odkrywek glebowych, map klasyfikacyjnych oraz map glebowo-rolniczych,
- b) projektowanie i przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, w tym wykonywanie odkrywek glebowych,
- c) sporządzanie operatu klasyfikacyjnego;”

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) – rozumie się przez to rejestr publiczny prowadzony za pomocą systemu teleinformatycznego zapewniającego w sposób jednolity dla kraju: gromadzenie, przechowywanie odpowiednio zabezpieczonych danych i ich aktualizację, udostępnianie informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami, wizualizację informacji w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy ewidencyjnej, a także udostępnianie wypisów z tych rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej;”

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) terenach zamkniętych – rozumie się przez to grunty, które zostały przeznaczone na cele bezpieczeństwa lub obronności państwa i ustalone przez uprawnione organy;”

d) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

- „9a) rejestrze terenów zamkniętych – rozumie się przez to rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Ministra Obrony Narodowej, zawierający w szczególności informacje o granicach terenów zamkniętych w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;”,
- e) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
- „10) państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - rozumie się przez to zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzone na podstawie tych zbiorów danych opracowania kartograficzne, rejestry, wykazy i zestawienia, zbiory dokumentów uzasadniających wpisy do baz danych, w tym dokumentację zawierającą wyniki prac geodezyjnych, kartograficznych i klasyfikacyjnych lub dokumenty utworzone w wyniku tych prac oraz protokoły ustaleń z czynności sprawdzających zawierające wykazy stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wykonania prac geodezyjnych, a także zobrazowania lotnicze i satelitarne;”,
- f) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
- „12) gleboznawczej klasyfikacji gruntów – rozumie się przez to podział gruntów rolnych na klasy bonitacyjne ze względu na wartość produkcyjną gleb, ustaloną na podstawie ich cech morfologicznych, właściwości fizycznych i chemicznych oraz innych uwarunkowań środowiskowych takich jak klimat i rzeźba terenu;”;
- 2) w art. 4 uchyla się ust. 2–2d;
- 3) po art. 4 dodaje się art. 4a–4d w brzmieniu:
- „Art. 4a. 1. Tereny zamknięte dzielą się na:
- 1) tereny zamknięte I kategorii, dla których nie gromadzi się danych w zakresie budynków i lokali w bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 oraz danych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, 8, 11 i 12;
 - 2) tereny zamknięte II kategorii, dla których:
 - a) nie upublicznia się lub ogranicza się upublicznianie danych gromadzonych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, 8, 11 i 12 oraz materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystanych do aktualizacji tych baz, lub

- b) ogranicza się udostępnianie danych gromadzonych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, 8, 11 i 12 oraz materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystanych do aktualizacji tych baz podmiotom innym niż podmiot, który ustalił dany teren zamknięty, organom administracji publicznej, służbom specjalnym, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812, z późn. zm.¹⁾) i wykonawcom zgłoszonych lub realizowanych na zlecenie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prac geodezyjnych obejmujących tereny zamknięte.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

- 1) rodzaje danych gromadzonych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, 8, 11 i 12 oraz materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystanych do aktualizacji tych baz, na terenach zamkniętych II kategorii, podlegających ograniczeniom w upublicznianiu wraz z najwyższymi dopuszczonymi parametrami publikacji lub wyłączonych z udostępniania,
- 2) sposób zastępowania informacji dotyczących terenów zamkniętych I kategorii w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11 – mając na względzie zapewnienie właściwej ochrony informacji o obiektach położonych na terenach zamkniętych.

3. Tereny zamknięte I kategorii mogą zostać ustalone na gruntach, na których zlokalizowane są obiekty lub infrastruktura, o których mowa w:

- 1) art. 5 ust. 2 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2025 r. poz. 532);
- 2) art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 oraz z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473 i 1572);

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 812, 1222, 1562, 1684 i 1871 oraz z 2025 r. poz. 179.

3) przepisach wydanych na podstawie art. 617 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, z późn. zm.²⁾).

4. Terenów zamkniętych I kategorii nie ustala się na gruntach stanowiących drogi publiczne, drogi kolejowe oraz drogi wodne.

5. Tereny zamknięte II kategorii mogą zostać ustalone na gruntach, na których zlokalizowane są obiekty lub infrastruktura:

- 1) wymienione w ust. 3, lub
- 2) o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

6. Klauzula tajności może być nadana wyłącznie informacjom o obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych I kategorii, zgodnie z art. 10 ust. 1b.

Art. 4b. 1. Tereny zamknięte są ustalane lub znoszone w drodze decyzji przez właściwych ministrów, właściwych wojewodów, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendantów Głównych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej lub Komendanta Służby Ochrony Państwa. W decyzji określa się w szczególności:

- 1) województwo, powiat i gminę, na obszarze których położony jest teren zamknięty;
- 2) granice terenu zamkniętego w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
- 3) zarządcę terenu zamkniętego;
- 4) kategorię terenu zamkniętego, o której mowa w art. 4a ust. 1.

2. Ministrem właściwym do ustalenia lub zniesienia terenu zamkniętego jest:

- 1) minister, który wydał decyzję, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
- 2) minister odpowiedzialny za system, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
- 3) minister, o którym mowa w art. 614 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

3. W przypadku, gdy obiekt lub infrastruktura, dla których ma być ustalony teren zamknięty, znajduje się we właściwości więcej niż jednego ministra, teren zamknięty

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834, 1089, 1222, 1248, 1585, 1871 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

ustala minister, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w porozumieniu z właściwymi ministrami, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1 zamieszcza się wyłącznie informacje jawne.

5. Podmiot, który ustalił teren zamknięty, przekazuje niezwłocznie decyzję o jego ustaleniu Głównemu Geodecie Kraju, właściwemu wojewodzie, właściwemu marszałkowi województwa, właściwemu staroście oraz właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), a także informację o najwyższej klauzuli tajności nadanej informacjom o obiektach znajdujących się na tym terenie, jej zmianie lub zniesieniu Głównemu Geodecie Kraju.

6. W przypadku decyzji o zniesieniu terenu zamkniętego, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Niezwłocznie, po otrzymaniu decyzji o ustaleniu terenu zamkniętego I kategorii, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zaprzestaje gromadzenia i udostępniania danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 w zakresie budynków i lokali, w art. 4 ust. 1a pkt 3, 8, 11 i 12 oraz materiałów stanowiących podstawę wpisów do tych baz danych, i w terminie 60 dni od dnia ustalenia terenu zamkniętego I kategorii przekazuje je podmiotowi, który ustalił teren zamknięty.

8. Podmiot, który ustalił teren zamknięty I kategorii, w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych i materiałów:

- 1) dotyczących baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11,
- 2) stanowiących podstawę wpisów do baz danych, o których mowa w ust. 7

– zwraca te dane właściwemu organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, pozbawione informacji o tym terenie.

9. Dla terenu zamkniętego I kategorii podmiot, który ustalił ten teren, prowadzi odrębne bazy danych zawierające dane, o których mowa art. 4a ust. 1 pkt 1, stosując standardy techniczne pozwalające na włączenie danych do odpowiednich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a, sporządza mapy i gromadzi materiały stanowiące podstawę wpisów do prowadzonych baz danych i zmian wprowadzanych na mapach.

Art. 4c. 1. Podmiot, który ustalił teren zamknięty I kategorii, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji o zniesieniu terenu zamkniętego, przekazuje właściwym organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dane i mapy, o których mowa w art. 4b ust. 9 wraz z danymi i materiałami stanowiącymi podstawę wpisów do odpowiednich baz danych, o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1.

2. Jeżeli w oparciu o dane i materiały, o których mowa w ust. 1, nie jest możliwa aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca je podmiotowi, który je przekazał. Podmiot ten ma obowiązek dostosować dane i materiały do obowiązujących przepisów prawa z zakresu geodezji i kartografii, w sposób umożliwiający aktualizację baz danych prowadzonych przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a następnie przekazać je właściwym organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w terminie uzgodnionym z tymi organami.

3. Właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej przekazuje podmiotowi, który ustalił teren zamknięty I kategorii, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji o ustaleniu terenu zamkniętego, informację o pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze, dla którego ustalono teren zamknięty, zgłoszonych lub realizowanych na zlecenie tego organu i niezakończonych do dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej decyzji o ustaleniu terenu zamkniętego.

4. Właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej przekazuje wykonawcy prac geodezyjnych, o których mowa w ust. 3, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji o ustaleniu terenu zamkniętego I kategorii, informację o podmiocie, który ją wydał i o granicach tego terenu.

5. Wykonawca prac geodezyjnych, o których mowa w ust. 3, kontynuuje ich wykonywanie i przekazuje wyniki tych prac według stanu prawnego sprzed otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, pozbawione informacji dotyczących terenu zamkniętego I kategorii w zakresie:

- 1) budynków i lokali gromadzonych w bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,
- 2) danych gromadzonych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, 8, 11 i 12.

Art. 4d. 1. W rejestrze terenów zamkniętych gromadzi się i udostępnia wyłącznie informacje jawne, w szczególności określone w decyzji, o której mowa w art. 4b ust. 1.

2. Rejestr terenów zamkniętych prowadzi się w systemie teleinformatycznym.

3. Minister Obrony Narodowej zapewnia organizację i funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 2.

4. Informacje do rejestru terenów zamkniętych wprowadzają podmioty, o których mowa w art. 4b ust. 1 oraz inne podmioty upoważnione przez nie w dniu ich ustalenia lub zniesienia.

5. Informacje do rejestru terenów zamkniętych wprowadza się poprzez system teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 3.

6. Minister Obrony Narodowej udostępnia rejestr terenów zamkniętych Głównemu Geodecie Kraju, właściwemu wojewodzie, właściwemu marszałkowi województwa, właściwemu staroście oraz właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), właściwemu zarządcy terenu zamkniętego oraz - na wniosek - podmiotowi, który wykaże interes prawny w tym zakresie.

7. Podmioty, o których mowa w art. 4b ust. 1, udostępniają informacje z rejestru terenów zamkniętych oraz informację o najwyższej klauzuli tajności nadanej informacjom o obiektach znajdujących się na tym terenie podmiotowi, który wykaże interes prawny w tym zakresie.

8. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

- 1) zakres informacji gromadzonych w rejestrze terenów zamkniętych,
- 2) szczegółowe rozwiązania organizacyjne i techniczne funkcjonowania rejestru terenów zamkniętych,
- 3) tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji oraz udostępniania informacji z rejestru terenów zamkniętych

– mając na względzie konieczność zapewnienia jednolitości informacji o terenach zamkniętych oraz szczególne znaczenie informacji o terenach o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa,

9. Nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902):

- 1) dane i materiały dotyczące gruntów, na których ustalono teren zamknięty, stanowiące podstawę utworzenia lub aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a:
 - a) pkt 2 w zakresie budynków i lokali,
 - b) pkt 3, 8, 11 i 12

– zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym przed wydaniem decyzji o ustaleniu terenu zamkniętego;

- 2) informacje, o których mowa w art. 4b ust. 1 oraz art. 4c ust. 1.”;

- 4) w art. 5a w ust. 1 uchyla się pkt 6;
- 5) w art. 6a po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Geodetą powiatowym lub geodetą województwa może być osoba, która uzyskała pozytywną opinię Głównego Geodety Kraju.”;
- 6) w art. 6b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku odwołania Głównego Geodety Kraju jego obowiązki, do czasu powołania nowego Głównego Geodety Kraju, pełni:

 - 1) zastępcą albo
 - 2) w przypadku powołania kilku zastępców Głównego Geodety Kraju – zastępcą wskazany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, albo
 - 3) w przypadku nieobsadzenia stanowiska zastępcy Głównego Geodety Kraju – wskazany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa pracownik zajmujący kierownicze stanowisko w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.”;
- 7) w art. 7:
 - a) w ust. 1:
 - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nadzorowanie urzędów i instytucji publicznych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;”,
 - po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) nadzorowanie przestrzegania przepisów ustawy w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;”,
 - b) uchyla się ust. 2;
- 8) w art. 7a:
 - a) w ust. 1:
 - po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) tworzy i utrzymuje system teleinformatyczny zapewniający bezpośredni dostęp do baz danych prowadzonych przez starostę, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7, 10 i 12, w celu:

 - a) realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

- b) zapewnienia sądom prowadzącym księgi wieczyste bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2025 r. poz. 341),
 - c) udostępniania danych z tych baz w postaci usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej przez Głównego Geodetę Kraju;”,
- po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
- „13a) opiniuje podział przez wojewodów dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na realizację rządowych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii;”,
- w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 i 21 w brzmieniu:
- „20) wyraża opinię o kandydacie na geodetę województwa;
- 21) wyraża opinię o kandydacie na geodetę powiatowego, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.”,
- b) po ust. 2 dodaje się ust. 3–4 w brzmieniu:
- „3. Główny Geodeta Kraju przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, do zatwierdzenia czteroletni strategiczny plan działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obejmujący główne cele, wyzwania i kierunki działań Urzędu, w powiązaniu ze strategiami rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198).
4. Główny Geodeta Kraju przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie do dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego:
- 1) roczny plan działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii obejmujący realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniający postanowienia planu, o którym mowa w ust. 3, oraz
 - 2) roczne sprawozdanie z realizacji zadań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii za rok poprzedni.”;
- 9) w art. 7b w ust. 1:
- a) w pkt 1 i 2 wyraz „kontroluje” zastępuje się wyrazem „nadzoruje”,

- b) w pkt 4 wyrazy „w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12;”,
 - c) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) na wniosek Głównego Geodety Kraju wyraża opinię o kandydacie na geodetę powiatowego.”;
- 10) w art. 7c w ust. 1:
- a) uchyla się pkt 6,
 - b) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) występowanie do Głównego Geodety Kraju o wydanie opinii o kandydacie na geodetę województwa.”;
- 11) w art. 7d:
- a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) zapewnienie Głównemu Geodecie Kraju bezpośredniego dostępu do baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7, 10 i 12;”,
 - b) dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:
„8) występowanie do Głównego Geodety Kraju o wydanie opinii o kandydacie na geodetę powiatowego;
9) przekazywanie właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego poprzez serwer, lub na informatycznym nośniku danych osobiście przez upoważnionych pracowników, kopii zabezpieczających baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12, aktualnych na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku, w terminie uzgodnionym z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, nie dłuższym niż 30 dni od dnia utworzenia kopii tych baz.”;
- 12) w art. 9:
- a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „oraz wykonujących prace geodezyjne przedsiębiorców, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi””,
 - b) w ust. 3 wyrazy „legalności i rzetelności, a w odniesieniu do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również w zakresie celowości” zastępuje się wyrazami „legalności, rzetelności i celowości”,
 - c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „oraz przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych”,
 - d) w ust. 5 skreśla się wyrazy „oraz jednostek organizacyjnych”,

- e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Wojewoda pełni funkcje kierownika jednostki kontrolującej, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej.”,

- f) uchyla się ust. 7–14,

- g) po ust. 14 dodaje się ust. 15-27 w brzmieniu:

„15. W ramach sprawowania nadzoru, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może z urzędu lub na wniosek Głównego Geodety Kraju wszczynać czynności sprawdzające.

16. W toku czynności sprawdzających wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego dokonuje analizy dokumentacji sporządzonej na potrzeby badanych prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz innych dokumentów, które mogą mieć znaczenie dla oceny zgodności wykonania tych prac z przepisami ustawy lub posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. W tym celu może zwracać się do innych organów administracji publicznej i sądów o udostępnienie niezbędnych materiałów i informacji, a w przypadku organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – również o udzielenie pisemnych wyjaśnień.

17. O udzielenie pisemnych wyjaśnień wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może zwracać się również do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, które wykonywały prace geodezyjne lub kartograficzne objęte czynnościami sprawdzającymi, o których mowa w ust. 16.

18. Udostępnienie materiałów i informacji oraz udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 16 i 17, następuje niezwłocznie i nieodpłatnie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania żądania wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. W uzasadnionych przypadkach wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może wydłużyć powyższy termin o czas niezbędny do realizacji powyższych obowiązków.

19. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego sporządza protokół ustaleń z czynności sprawdzających zawierający wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, o ile zostały one ujawnione. Protokół doręcza się osobie wykonującej samodzielne funkcje w

dziedzinie geodezji i kartografii, która w terminie 7 dni od doręczenia może wnieść pisemne zastrzeżenia do tego protokołu.

20. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego rozpatruje zastrzeżenia w terminie 14 dni od ich otrzymania.

21. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego koryguje protokół ustaleń z czynności sprawdzających, w pozostałych przypadkach protokół pozostawia się bez zmian.

22. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie lub po ich rozpatrzeniu w sposób określony w ust. 21 protokół z czynności sprawdzających staje się ostateczny i stanowi podstawę do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 23-26.

23. O ustaleniach z czynności sprawdzających wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego informuje osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, oraz w przypadku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi dokonania zgłoszenia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zgłoszono te prace. Organ, do którego zgłoszono prace geodezyjne, dokonuje oceny w zakresie przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstałych w wyniku prac, o których mowa w zdaniu pierwszym, zgodnie z art. 40 ust. 4.

24. Jeżeli czynności sprawdzające wszczęto na podstawie informacji od zainteresowanego podmiotu, o ustaleniach z czynności sprawdzających oraz o podjęciu czynności, o których mowa w ust. 16, 17 i 23, wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego zawiadamia również ten podmiot.

25. Jeżeli w toku czynności sprawdzających ujawnione zostaną okoliczności wskazujące na możliwość popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez osobę sprawującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego występuje do rzecznika dyscyplinarnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

26. Jeżeli w toku czynności sprawdzających ujawnione zostaną okoliczności wskazujące na popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 7 wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego zawiadamia właściwą jednostkę Policji i wstępuje w rolę oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia.

27. Czynności sprawdzające powinny być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ich wszczęcia.”;

13) w art. 10:

- a) uchyla się ust. 1 i 1a,
- b) dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

„1b. Danym zawartym w odrębnych bazach danych i mapach, o których mowa w art. 4b ust. 9 oraz materiałom stanowiącym podstawę wpisów do tych baz i zmian wprowadzanych na tych mapach, podmiot, który ustalił teren zamknięty I kategorii może nadać klauzule tajności, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

1c. Wydanie decyzji o zniesieniu terenu zamkniętego I kategorii znosi klauzule tajności nadane danym i materiałom, o których mowa w ust. 1b.”,

- c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Materiały geodezyjne lub kartograficzne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 1, dotyczące terenu zamkniętego I kategorii, mogą wykonywać wyłącznie podmioty posiadające odpowiednią zdolność do ochrony informacji niejawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632 i 1222), jeżeli informacjom o obiektach znajdujących się na tym terenie podmiot ustalający ten teren zamknięty nadał klauzulę tajności, o której mowa w ust. 1b.

3. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, obejmujące obszar, na którym znajduje się teren zamknięty I kategorii, udostępnia wykonawcy prac geodezyjnych informacje o podmiocie, który wydał decyzję o ustaleniu terenu zamkniętego I kategorii i granicy tego terenu, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia oraz w przypadku realizacji prac geodezyjnych dotyczących baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11 informację o najwyższej klauzuli tajności nadanej informacjom o obiektach znajdujących się na tym terenie.”,

- c) uchyla się ust. 4,
- d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do prac geodezyjnych wykonywanych na terenach zamkniętych I kategorii na zlecenie podmiotu, który wydał decyzję o ustaleniu terenu zamkniętego nie stosuje się przepisów art. 12–12b, art. 19 ust. 2 i art. 42–46w.”;

14) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych jest osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43.

2. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace osobiście lub przy pomocy innych osób działających pod jego bezpośrednim nadzorem.

3. W przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dotyczących opracowania danych w celu aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1 i 8–11, wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być podmiot realizujący zamówienie publiczne na zlecenie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub podmiot działający z upoważnienia tego organu.

4. W przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a także przez podmioty działające z upoważnienia tych organów, wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dołącza do umowy oświadczenie o treści:

„Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że jestem wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego (nazwa zamówienia), ustanowionym przez: (nazwa podmiotu), z którym pozostaję w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.”.

4. Klauzula zawarta w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”;

15) w art. 12:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dane identyfikujące wykonawcę prac geodezyjnych;”;

b) w ust. 2c pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zmianę wykonawcy prac geodezyjnych.”;

c) w ust. 2d wyrazy „placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego” zastępuje się wyrazami „polskiej placówce pocztowej

operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej”,

- d) w ust. 3 wyraz „dotyczących” zastępuje się wyrazami „protokoły z czynności sprawdzających, o których mowa w art. 9 ust. 19, dotyczące”;

16) w art. 12b:

- a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podstawę przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji. W przypadku prac geodezyjnych, prac kartograficznych lub prac klasyfikacyjnych wykonywanych na zlecenie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, podstawę przyjęcia stanowi dokument potwierdzający odbiór przedmiotu zamówienia publicznego.”,

- b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na zlecenie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, których zakres dotyczy danych lub materiałów gromadzonych w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Podstawę przyjęcia wyników tych prac geodezyjnych i kartograficznych do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju.

4b. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginały protokołów, aktów ugody, dowodów doręczeń zawiadomień, dowodów doręczeń wezwań, jeżeli takie dokumenty powstały lub innych dokumentów, których kopie załączono do operatu technicznego oraz informację o identyfikatorze materiału zasobu przypisanego tym dokumentom do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania pozytywnego protokołu weryfikacji.”,

- c) ust. 5a i 5b otrzymują brzmienie:

„5a. Wykonawca prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz i po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji o treści:

„Oświadczam, że niniejszy dokument został sporządzony w ramach pracy geodezyjnej zarejestrowanej w (nazwa właściwego starostwa lub urzędu miasta) pod numerem (identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych), której wyniki uzyskały pozytywny wynik weryfikacji. Pozytywny protokół weryfikacji numer (numer protokołu weryfikacji) wystawiono dnia (data protokołu weryfikacji). Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

5b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5a, jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 i składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Klauzula zawarta w tym oświadczeniu zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”,

d) uchyla się ust. 5c;

17) w art. 12c w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) terenów zamkniętych I kategorii, jeżeli przedmiotem tych prac nie są granice działek ewidencyjnych;”,

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) prac wykonywanych w ramach postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.”;

18) w art. 13:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na terenach zamkniętych I kategorii prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko na zlecenie lub za zgodą podmiotów, które ustaliły te tereny.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Prace geodezyjne mające na celu aktualizację baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11, wykonywane na zlecenie Głównego Geodety Kraju, nie wymagają uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3.”;

19) w art. 19 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 3,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) standardy techniczne:

- a) wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych oraz obliczania lub przetwarzania wyników tych pomiarów i opracowań,
 - b) tworzenia określonych w ustawie zbiorów danych oraz dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych oraz czynności cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami
- mając na celu zapewnienie jednolitości i spójności opracowań geodezyjnych i kartograficznych, usprawnienie, w tym automatyzację, procesów zakładania i aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a, oraz harmonijność i interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych.”;
- 20) w art. 20:
- a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) adresy podmiotów, o których mowa w pkt 1;”,
 - b) uchyla się ust. 3 i 3b;
- 21) w art. 23:
- a) w ust. 2:
 - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Notariusze przekazują właściwemu staroście, za pomocą systemu, o którym mowa w art. 24b ust. 1, elektroniczne wypisy:”,
 - w pkt 1 i 2 skreśla się wyraz „odpisy”,
 - b) w ust. 3 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntu,”,
 - c) uchyla się ust. 7;
- 22) w art. 24:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ewidencja gruntów i budynków składa się z:
 - 1) bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, zawierającej informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2;

- 2) zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.”,
 - b) w ust. 2 wyrazy „operacie ewidencyjnym” zastępuje się wyrazami „bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,”,
 - c) w ust. 2a i 2b we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 2c wyrazy „ewidencji gruntów i budynków” zastępuje się wyrazami „bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,”,
 - d) dodaje się ust. 2ca w brzmieniu:

„2ca. Starosta wpisuje dane do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru niezwłocznie, nie później jednak niż:

 - 1) w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1-3;
 - 2) w terminie 21 dni od dnia przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o której mowa w ust. 2b pkt 1 lit. h.”,
 - e) w ust. 3:
 - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Starosta udostępnia informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków w formie:”,
 - w pkt 1 usuwa się wyrazy „tego operatu;”,
 - w pkt 3 usuwa się wyrazy „operatu ewidencyjnego;”,
 - f) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wgląd, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, przysługuje podmiotom, które posiadają uprawnienia do wglądu do dokumentów będących podstawą wpisów do bazy danych na podstawie odrębnych przepisów.”,
 - g) w ust. 4 wyrazy „operacie ewidencyjnym” zastępuje się wyrazami „ewidencji gruntów i budynków”,
 - h) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z tej ewidencji, zawierające takie dane, na żądanie:”;
- 23) w art. 24a:

a) w ust. 2 wyrazy „geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków” zastępuje się wyrazem „modernizacyjnych”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2f w brzmieniu:

„2a. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera informację o:

- 1) obszarze objętym pracami modernizacyjnymi wraz z jego granicą;
- 2) zakresie prac dotyczących gruntów, budynków i lokali;
- 3) planowanym terminie zakończenia prac modernizacyjnych;
- 4) planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia procedury wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego.

2b. Zakres prac, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, obejmuje:

- 1) pozyskanie danych dotyczących punktów granicznych tworzących granicę obrębu ewidencyjnego, które wymagają aktualizacji na podstawie pomiaru, w tym poprzedzonego ustaleniem przebiegu granic w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy;
- 2) dostosowanie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków do stanu faktycznego w zakresie oznaczenia użytków gruntowych oraz ich powierzchni;
- 3) aktualizację danych o budynkach i lokalach, zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

2c. W przypadku, kiedy granica obrębu ewidencyjnego stanowi jednocześnie granicę powiatu, starosta jest zobowiązany:

- 1) do protokolarnego uzgodnienia przebiegu tej granicy ze starostą sąsiedniego powiatu oraz przekazania mu stosownej dokumentacji;
- 2) do złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości z urzędu, w przypadku sprzecznych dokumentów określających przebieg granic nieruchomości.

2d. Do czasu uzyskania przez starostę prowadzącego ewidencję gruntów i budynków dokumentów potwierdzających przebieg ustalonej granicy: aktu ugody, ostatecznej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości lub prawomocnego orzeczenia sądu, granice działek ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków pozostawia się bez zmian.

2e. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się by zakresem modernizacji były objęte punkty graniczne tworzące granice działek ewidencyjnych inne niż wskazane w ust. 2b pkt 1.

2f. Informację o zakresie prac, o którym mowa w ust. 2b oraz informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się w projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.”;

c) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Starosta składa wniosek o publikację ogłoszenia, o którym mowa w ust. 8, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia danych objętych modernizacją w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.”;

24) po art. 24a dodaje się art. 24aa w brzmieniu:

„Art. 24aa. 1. Starosta przeprowadza okresowe weryfikacje w zakresie zgodności danych zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym w terenie, w ramach prac własnych, na podstawie danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11.

2. Weryfikację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w każdym obrębie co najmniej raz na 5 lat, obejmując nią cały obszar obrębu.

3. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w ust. 1, stwierdzone zostaną rozbieżności starosta może:

- 1) dokonać aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, jeżeli w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym są zgromadzone dokumenty mogące stanowić podstawę zmian;
- 2) na podstawie art. 22 ust. 3, w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, obowiązek dostarczenia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
- 3) zlecić w trybie art. 22 ust. 4 wykonanie dokumentacji geodezyjnej stanowiącej podstawę aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków albo przeprowadzić modernizację ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 24a ust. 1.”;

25) w art. 24b:

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) przekazywanie dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 2, do właściwego starosty;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. Zawiadomienie o zmianie danych dokonanej w ewidencji gruntów i budynków wraz z odpowiednimi załącznikami, przekazane za pomocą zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach w postaci dokumentów elektronicznych, stanowi podstawę wpisu oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej.

1b. W terminie określonym w art. 23 ust. 5 notariusz umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych elektroniczny wypis odpowiednio aktu notarialnego, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia lub zarejestrowanego europejskiego poświadczenia spadkowego, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2, w formie umożliwiającym elektroniczne przeszukiwanie ich treści.

1c. Krajowa Rada Notarialna zapewnia niezwłoczne przekazywanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, elektronicznych wypisów aktów notarialnych, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2, umieszczonych przez notariuszy w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie ust. 1b.”,

c) w ust. 2 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1, 1b i 1c”;

26) w art. 26 uchyla się ust. 1 i 3;

27) po art. 26 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

„Rozdział 4a

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Art. 26a. Grunty rolne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów.

Art. 26b. 1. Starosta wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów:

1) z urzędu:

- a) na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane,
- b) na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,
- c) po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego,

- d) na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym – w przypadku stwierdzenia nieaktualnego oznaczenia gruntów rolnych w ewidencji gruntów i budynków,
 - e) na gruntach, na których starosta przeprowadził modernizację ewidencji gruntów i budynków – w przypadku stwierdzenia trwałej zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 7 albo terminu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w art. 24a ust. 10 – w przypadku danych ewidencji gruntów, do których zgłoszono zarzuty,
 - f) w przypadku stwierdzenia, na podstawie analizy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, błędnego lub nieaktualnego oznaczenia gruntów rolnych w ewidencji gruntów i budynków;
- 2) na wnioski podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, w przypadku:
- a) trwałej zmiany sposobu użytkowania gruntów wymagających przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - b) zaistnienia nieodwracalnych i trwałych zmian w profilu glebowym niebędących wynikiem działań człowieka, a powodujących zmianę przydatności produkcyjnej gleby,
 - c) wykonania rekultywacji na cele rolnicze gruntów zdegradowanych albo zdewastowanych po wydaniu ostatecznej decyzji o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2. Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów następuje w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu braku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz w przypadkach określonych w art. 61a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Koszty postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczętego na wniosek ponosi strona postępowania. Art. 262 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.

Art. 26c. 1. Przy przeprowadzaniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów starosta:

- 1) zleca wykonanie operatu klasyfikacyjnego klasyfikatorowi gruntów i upoważnia go do wykonania prac klasyfikacyjnych;

- 2) zawiadamia podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 3) dokonuje oceny zgodności operatu klasyfikacyjnego z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w uzasadnionych przypadkach przeprowadza kontrolę terenową i wykonanie odkrywek glebowych a w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania prac zwraca dokumentację do poprawy i uzupełnienia;
- 4) wydaje decyzję o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2. Oceny zgodności, o której mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie wykonywania prac klasyfikacyjnych, dokonuje się przy pomocy klasyfikatora gruntów.

3. Upoważniony klasyfikator gruntów, zapewnia wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sporządzenia operatu klasyfikacyjnego przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2 lub 5.

4. Starosta po odebraniu operatu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdzonego protokołem odbioru, wydaje decyzję o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Protokół odbioru operatu klasyfikacyjnego stanowi podstawę jego przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera w szczególności informacje o:

- 1) podstawie prawnej przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 2) obszarze objętym gleboznawczą klasyfikacją gruntów;
- 3) przewidywanym terminie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 4) miejscu i terminie rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie;
- 5) harmonogramie przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie;
- 6) imieniu i nazwisku klasyfikatora gruntów.

6. Zawiadomienie doręcza się za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo za pokwitowaniem, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie.

7. W sprawach o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, korespondencję doręcza się na adres do korespondencji wskazany w ewidencji gruntów i budynków, a w przypadku braku ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków adresu do korespondencji zawiadomienie doręcza się na adres zameldowania na pobyt stały lub

adres siedziby podmiotu. Doręczenie uważa się za skuteczne, chyba, że strona wskazała inny adres do doręczeń.

8. W przypadku, gdy podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, nie są znane lub nie są ujawnione ich adresy w ewidencji gruntów i budynków, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zamieszcza się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego, przez okres co najmniej 15 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie.

9. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przekracza 10, przy zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 26d. 1. Klasyfikatorem gruntów, o którym mowa w art. 26c ust. 1 pkt 1 i ust. 2 może być osoba, która posiada świadectwo wydane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi stwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie klasyfikatora gruntów.

2. O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie klasyfikatora gruntów może ubiegać się osoba, która:

- 1) posiada świadectwo ukończenia podyplomowych studiów w zakresie gleboznawstwa, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb lub dyplom ukończenia studiów o specjalności gleboznawstwo;
- 2) posiada zaświadczenie o wykonaniu łącznie co najmniej 5 projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ciągu ostatnich 2 lat stanowiących podstawę wydania ostatecznej decyzji w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wystawione przez co najmniej jednego starostę;
- 3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- 4) nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

3. Świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie klasyfikatora gruntów, o którym mowa w ust. 1, jest ważne przez 2 lata od dnia jego sporządzenia.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi po otrzymaniu wniosku o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie klasyfikatora gruntów, sprawdza kompletność wniosku, a w razie stwierdzenia braków wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 zawiera dane osoby ubiegającej się o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie klasyfikatora gruntów:

- 1) nazwisko i imię (imiona);
- 2) imię ojca;
- 3) datę i miejsce urodzenia;
- 4) numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
- 5) adres zamieszkania;
- 6) adres do korespondencji - jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust 2.

8. Nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, po stwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w ust. 2, minister właściwy do spraw rozwoju wsi wydaje świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie klasyfikatora gruntów.

9. Świadectwo, o którym mowa w ust. 8 zawiera, następujące informacje:

- 1) wskazanie organu wydającego świadectwo;
- 2) numer świadectwa;
- 3) nazwisko i imię (imiona) osoby, dla której stwierdzono posiadanie kwalifikacji w zawodzie klasyfikatora gruntów;
- 5) datę sporządzenia świadectwa;
- 6) datę ważności świadectwa.

10. Odmowa wydania świadectwa, o którym mowa w ust. 8, następuje w drodze decyzji.

Art. 26e. 1. Osoby wykonujące czynności w ramach prac klasyfikacyjnych, a także osoby przeprowadzające kontrolę terenową i wykonanie odkrywek glebowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 w lit. c oraz w art. 26c ust. 2 są uprawnione do:

- 1) wstępu na grunt oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami klasyfikacyjnymi;
- 2) dokonywania przecinek drzew i krzewów;
- 3) nieodpłatnego dokonywania odkrywek glebowych.

2. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością jest obowiązany umożliwić wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1.

3. Klasyfikator gruntów jest obowiązany wykonywać prace klasyfikacyjne w terenie w sposób nie utrudniający użytkownikom korzystania z nieruchomości.

4. Po przeprowadzeniu prac klasyfikacyjnych w terenie klasyfikator gruntów jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego.

5. Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac klasyfikacyjnych podlegają naprawieniu na zasadach prawa cywilnego.

6. Klasyfikator gruntów może poświadczать za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Art. 26f. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, określi, w drodze rozporządzenia:

- 1) szczegółowy sposób przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- 2) sposób dokumentowania wyników prac klasyfikacyjnych, w tym wzory dokumentów i skład operatu klasyfikacyjnego,
- 3) urzędową tabelę klas gruntów

– mając na celu wykonanie prawidłowego podziału gruntów rolnych na klasy bonitacyjne ze względu na wartość produkcyjną gleb, ustaloną na podstawie cech morfologicznych gleb, ich właściwości fizycznych i chemicznych oraz innych uwarunkowań środowiskowych takich jak klimat i rzeźba terenu, oraz zapewnienie prawidłowego poziomu merytorycznego wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, uwzględniając proces cyfryzacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”;

28) w art. 28b:

- a) w ust. 1 po wyrazach „koordynuje się na” dodaje się wyrazy „przeprowadzanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej”,
- b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przyłączy naziemnych i nadziemnych;”;

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Inwestor lub projektant składa do starosty wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym, w formie dokumentu elektronicznego.”;

d) uchyla się ust. 3,

e) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:

„3a. Poprzez aktualną mapę zasadniczą, o której mowa w ust. 3 należy rozumieć mapę zasadniczą, której treść zgodna jest ze stanem faktycznym w terenie.

3b. Plan sytuacyjny, o którym mowa w ust. 2a, sporządza się na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych. Do planu sytuacyjnego dołącza się, w obowiązującym układzie współrzędnych geodezyjnych, propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w postaci wektorowych danych przestrzennych w formacie uzgodnionym ze starostą albo wykaz współrzędnych punktów projektowanej sieci uzbrojenia terenu w postaci pliku tekstowego.

3c. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2a, zawiera braki formalne, organ wzywa do ich usunięcia. Przepisy art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.”;

f) uchyla się ust. 4–6,

g) w ust. 7 po wyrazie „przyłączy” dodaje się wyrazy „naziemnych i nadziemnych lub sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej”;

h) w ust. 9:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) termin rozpoczęcia i zakończenia narady koordynacyjnej oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną;”;

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zastrzeżenia zgłoszone przez uczestników narady dotyczące usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;”;

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) podpis przewodniczącego.”;

i) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Integralną część protokołu z narady koordynacyjnej stanowi plan sytuacyjny, o którym mowa w ust. 2a lub plan sytuacyjny uwzględniający zastrzeżenia uczestników narady koordynacyjnej, jeżeli zostały przyjęte przez wnioskodawcę w toku tej narady.”,

j) uchyla się ust. 11;

29) art. 28ba otrzymuje brzmienie:

„Art. 28ba. 1. Starosta po otrzymaniu wniosku wraz z planem sytuacyjnym, o których mowa w art. 28b ust. 2a, w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa w art. 40b ust. 1 pkt 6, zawiadamia o rozpoczęciu narady koordynacyjnej i terminie na zgłoszenie zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym:

- 1) wnioskodawców,
 - 2) podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu,
 - 3) wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu,
 - 4) inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach
- zwanych dalej uczestnikami narady koordynacyjnej.

2. Wraz z zawiadomieniem o rozpoczęciu narady koordynacyjnej starosta przekazuje kopię planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 28b ust. 2a.

3. Termin na zgłoszenie zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, o którym mowa w ust. 1, starosta wyznacza na piąty dzień roboczy od dnia dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

4. Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez uczestników narady koordynacyjnej należycie zawiadomionych o tej naradzie oznacza akceptację przedłożonego usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. W przypadku gdy uczestnicy narady koordynacyjnej nie wniosą zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w wyznaczonym terminie, naradę koordynacyjną uznaje się za zakończoną i sporządza się protokół z narady koordynacyjnej.

5. W przypadku, gdy uczestnicy narady koordynacyjnej wniosą zastrzeżenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu starosta najpóźniej w następnym dniu

roboczym po dniu upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia wnioskodawcę o treści zgłoszonych zastrzeżeń.

6. Wnioskodawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania od starosty treści zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, przekazuje do starosty:

- 1) propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na planie sytuacyjnym uwzględniającą zgłoszone zastrzeżenia – w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu albo
- 2) wniosek o zakończenie narady koordynacyjnej i sporządzenie protokołu z narady koordynacyjnej – w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, starosta przekazuje uczestnikom narady koordynacyjnej zaktualizowaną propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z informacją o terminie na zgłoszenie zastrzeżeń, najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przedmiotowej propozycji od wnioskodawcy. Termin na zgłoszenie zastrzeżeń do zaktualizowanej propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu starosta wyznacza na czwarty dzień roboczy od dnia jej przekazania uczestnikom narady koordynacyjnej.

8. Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez uczestników narady koordynacyjnej w wyznaczonym terminie oznacza akceptację przedłożonego usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. W przypadku gdy uczestnicy narady koordynacyjnej nie wniosą zastrzeżeń do poprawionej propozycji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w wyznaczonym terminie, naradę koordynacyjną uznaje się za zakończoną i sporządza się protokół z narady koordynacyjnej.

9. W przypadku, gdy uczestnicy narady koordynacyjnej wniosą zastrzeżenia do poprawionej propozycji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, starosta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu upływu wyznaczonego terminu, zawiadamia wnioskodawcę o treści zgłoszonych zastrzeżeń.”;

- 30) po art. 28ba dodaje się art. 28baa w brzmieniu:

„Art. 28baa. 1. W terminie 60 dni od otrzymania od starosty zawiadomienia o treści zgłoszonych zastrzeżeń, o których mowa w art. 28ba ust. 9, wnioskodawca przekazuje do starosty:

- 1) wniosek o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej – w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń albo
- 2) wniosek o zakończenie narady koordynacyjnej i sporządzenie protokołu z narady koordynacyjnej – w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku braku złożenia przez wnioskodawcę wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, naradę koordynacyjną, o której mowa w art. 28ba ust. 1 uznaje się za zakończoną i nie sporządza się protokołu z narady koordynacyjnej.

3. Za przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie pobiera się opłaty, o której mowa w art. 40b ust. 1 pkt 6.

4. Do przeprowadzenia dodatkowej narady koordynacyjnej przepisy art. 28b ust. 3a–3c i 8–9 oraz art. 28ba ust. 1–4 stosuje się.

5. Do zawiadomienia o terminie dodatkowej narady koordynacyjnej starosta załącza dokument określający treść zastrzeżeń oraz informację, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

6. Dodatkowa narada koordynacyjna może być przeprowadzona tylko raz dla złożonego wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. W przypadku zgłoszenia przez uczestników dodatkowej narady koordynacyjnej zastrzeżeń do przedstawionego usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu naradę koordynacyjną uznaje się za zakończoną i sporządza się protokół z narady koordynacyjnej.

7. W miarę potrzeby w trakcie prowadzonej narady koordynacyjnej starosta może organizować spotkania uczestników narady z wnioskodawcą w formie telekonferencji, wideokonferencji lub w innej formie pozwalającej na wielostronne komunikowanie się na odległość w czasie rzeczywistym.

8. W przypadku prowadzenia narad koordynacyjnych w systemie teleinformatycznym wymiana informacji dokonywana jest poprzez ten system.”;

31) w art. 28bb:

- a) w ust. 1 i 2 skreśla się wyrazy „oraz art. 28ba ust. 2 i 5”,
- b) uchyla się ust. 3;

32) art. 28c otrzymuje brzmienie:

„Art. 28c. 1. Protokół z narady koordynacyjnej wraz z planem sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 10, w formie dokumentu elektronicznego udostępnia się

wszystkim uczestnikom narady koordynacyjnej najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu jej zakończenia. Plan sytuacyjny opatruje się adnotacją, zawierającą informację, że plan był przedmiotem narady koordynacyjnej oraz informację, o których mowa w art. 28b ust. 9 pkt 1.

2. Na prośbę wnioskodawcy, starosta wydaje protokół z narady koordynacyjnej wraz z planem sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 10, zawierającym adnotację, o której mowa w ust. 1, w postaci papierowej, w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie.

3. Protokół z narady koordynacyjnej wraz z planem sytuacyjnym dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenia budowy sieci uzbrojenia terenu lub przyłączy, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.”;

33) w art. 28d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisów art. 28a–28c nie stosuje się do projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w całości lub w części w granicach terenu zamkniętego I kategorii. O usytuowaniu sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego I kategorii decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który ustalił ten teren zamknięty.”;

34) w art. 28g w ust. 2 uchyla się pkt 2;

35) w art. 30 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości z urzędu przeprowadza się również w przypadku rozbieżnego przebiegu granicy między sąsiadującymi ze sobą powiatami.”;

36) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. 1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, których stabilizacja dokonana została w trybie i na zasadach określonych w ustawie oraz innych przepisach prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności w wyniku:

- 1) postępowania rozgraniczeniowego,
- 2) postępowania w sprawie scalenia i wymiany gruntów,
- 3) postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,
- 4) postępowania sądowego lub administracyjnego, dla których niezbędne było sporządzenie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 5) postępowania w sprawie podziału nieruchomości,

- 6) ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy,
- 7) założenia, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków

– mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia.

2. Spór co do położenia wznawianych znaków granicznych wstrzymuje stabilizację spornych punktów granicznych. Rozstrzygnięcie sporu może nastąpić w postępowaniu rozgraniczeniowym, z wyłączeniem przypadków określonych w ust. 1 pkt 1, w których rozstrzygnięcie sporu następuje przed sądem powszechnym. Informację o sporze zamieszcza się w protokole, o którym mowa w ust. 11.

3. Wznowienie znaków granicznych wykonuje osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 2 lub 5, z inicjatywy i na koszt zainteresowanych podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy.

4. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się wszystkie podmioty wskazane w art. 20 ust. 2 ustawy, jeżeli czynności wznowienia dotyczą punktów granicznych, które określają przebieg granic nieruchomości lub działek ewidencyjnych, będących przedmiotem przysługujących im praw.

5. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo podmiotów zawiadomionych o czynnościach wznowienia znaków granicznych nie wstrzymuje wykonania tych czynności.

6. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa podmiotów zawiadomionych o czynnościach wznowienia znaków granicznych wstrzymuje się czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

7. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych doręcza się podmiotom, o których mowa w ust. 4, za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub za pokwitowaniem, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem czynności, na adres do korespondencji ujawniony w ewidencji gruntów i budynków. W przypadku braku ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków adresu do korespondencji zawiadomienie doręcza się na adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby.

8. Do doręczeń pism zawierających w swej treści zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, w sposób wskazany w ust. 7, przepisy art. 39-49 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

9. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 4, nie są znane lub nie są znane ich adresy, starosta na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 10 pkt 1 – 5 na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 7 dni, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności podjętych w celu wznowienia znaków granicznych.

10. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych oprócz danych adresowych podmiotu, do którego jest ono kierowane, zawiera następujące informacje:

- 1) dane kontaktowe wykonawcy prac geodezyjnych;
- 2) podstawę prawną czynności wznowienia znaków granicznych;
- 3) dzień, godzinę i miejsce rozpoczęcia czynności;
- 4) oznaczenia działek ewidencyjnych, których czynności będą dotyczyć;
- 5) pouczenie o tym, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności wznowienia znaków granicznych;
- 6) imię i nazwisko oraz podpis osoby, która sporządziła zawiadomienie.

11. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy.

12. Punkty graniczne ustalone w trybie i na zasadach określonych w ust. 1, dotychczas niestabilizowane, mogą być wyznaczone bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Przez wyznaczenie punktów granicznych rozumie się tymczasowe ich utrwalenie lub stabilizację.

13. Przy wyznaczaniu punktów granicznych, o których mowa w ust. 12 przepisy ust. 2–11 stosuje się odpowiednio.”;

37) w art. 40a:

a) w ust. 2:

– w pkt 1 lit. i i j otrzymują brzmienie:

„i) dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie:

- identyfikatorów,
- numerów działek,
- geometrii,
- pola powierzchni ewidencyjnej,
- wykazu klasoużytków wchodzących w skład działek ewidencyjnych,
- numeru grupy rejestrowej,
- j) dotyczących budynków w zakresie:
 - identyfikatorów,
 - geometrii,
 - rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych,
 - liczby kondygnacji nadziemnych,
 - liczby kondygnacji podziemnych;”,
- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) udostępnianie klasyfikatorowi gruntów materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w przypadku prac klasyfikacyjnych wykonywanych w ramach postępowania administracyjnego;”,
- w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) udostępnianie analogowych kartograficznych opracowań specjalnych w postaci map tyflogicznych w celach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b.”;
- b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do udostępnianych materiałów zasobu dołącza się dotyczące ich protokoły z czynności sprawdzających, o których mowa w art. 9 ust. 19.”;
- 38) w art. 40b w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 40e w ust. 1 pkt 2 w lit. b wyrazy „operatu ewidencyjnego” zastępuje się wyrazami „ewidencji gruntów i budynków”;
- 39) w art. 40e:
 - a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) pouczenie o skutkach nieuiszczenia opłaty w terminie określonym w ust. 3.”,
 - b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku braku uiszczenia należnej opłaty w terminie 3 miesięcy od daty wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty, wniosek, zgłoszenie prac albo jego uzupełnienie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za wycofane.

4. Przepis ust. 3 nie stosuje się w przypadku zaistnienia sporu, o którym mowa w art. 40f ust. 1.”;

40) w art. 40j w ust. 1 po wyrazach „materiałów zasobu” dodaje się wyrazy „i wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 pkt 2, 5 i 6”;

41) w art. 41:

- a) w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz za wydanie dziennika praktyki zawodowej”,
- b) w ust. 3a w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz kosztów druku i dystrybucji dziennika praktyki zawodowej”;

42) w art. 41b:

- a) w ust. 2 wyraz „uzgadnianiem” zastępuje się wyrazem „koordynacją”,
- b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Podziału dotacji celowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 i 1717), na realizację rządowych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonuje wojewoda po uzyskaniu opinii Głównego Geodety Kraju.”;

43) w art. 42 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się:

- 1) osobiste wykonywanie czynności wchodzących w skład prac geodezyjnych i prac kartograficznych w szczególności:
 - a) wykonywanie czynności technicznych w terenie dotyczących określania położenia punktów granicznych i przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz utrwalanie wyników tych czynności w odpowiednich dokumentach,
 - b) wykonywanie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych,
 - c) wykonywanie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa,
 - d) sporządzanie mapy z projektem podziału nieruchomości,

- e) sporządzanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, o którym mowa w art. 220 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, 1089, 1473 oraz z 2025 r. poz. 216);
- 2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami geodezyjnymi lub pracami kartograficznymi, rozumianego jako czuwanie nad merytoryczną, techniczną i formalną poprawnością wykonania tych prac, z wyłączeniem czynności wskazanych w pkt 1 jako zastrzeżonych do osobistego wykonywania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
- 3) wykonywanie określonych w ustawie zadań zastrzeżonych dla wykonawcy prac geodezyjnych;
- 4) wykonywanie czynności przez geodetę upoważnionego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w postępowaniu rozgraniczeniowym.

3. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii obowiązane są wykonywać swoje zadania:

- 1) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - 2) z należytą starannością;
 - 3) zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
 - 4) przestrzegając zasad bezstronności i niezależności.”;
- 44) w art. 43 uchyla się pkt 3, 6 i 7;
- 45) w art. 44:
- a) w ust. 1:
 - we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2, 4 i 5,”,
 - pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) posiadają wykształcenie geodezyjne: wyższe, średnie lub średnie branżowe;”,
 - b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoby posiadające tytuł naukowy profesora w obszarze nauk geodezyjnych, posiadające dorobek naukowy zgodny z zakresem uprawnień, o których nadanie się ubiegają, są zwolnione z obowiązku spełnienia wymagań określonych w ust. 1 pkt 4 i 5.”,
 - c) uchyla się ust. 4;
- 46) uchyla się art. 44a;

47) w art. 44b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Praktyka zawodowa obejmuje udział w wykonywaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych z odpowiedniego zakresu pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie.”,

b) w ust. 2:

– w pkt 1 skreśla się wyrazy „art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a lub w art. 44a ust. 2 pkt 3,”,

– w pkt 2 skreśla się wyrazy „albo w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a,”,

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „odpowiednio” i „oraz w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. b”,

d) uchyla się ust. 5–8;

48) w art. 45 w ust. 3 w pkt 1, w art. 45a w ust. 1 oraz w art. 45f w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub art. 44a”;

49) w art. 45 w ust. 4 wyrazy „formalno-prawnym, a w razie konieczności” zastępuje się wyrazami „formalnym, a w razie stwierdzenia braków”;

50) w art. 45a w ust. 3 skreśla się wyrazy „i art. 44a ust. 1 pkt 3 i ust. 3”;

51) w art. 45e skreśla się wyrazy „a w przypadku postępowania obejmującego tylko część wstępną – nie dłużej niż 2 miesiące”;

52) w art. 45g po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Główny Geodeta Kraju może dokonywać z urzędu aktualizacji danych dotyczących osób wpisanych do rejestru, o którym mowa w ust. 1, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL.”;

53) w art. 45h w pkt 1 uchyla się lit. f;

54) w art. 46 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) nie przestrzegając zasad bezstronności i niezależności.”;

55) w art. 46a:

a) ust. 2–6 otrzymują brzmienie:

„2. Osoba, której odebrano uprawnienia zawodowe może ubiegać się o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego w tej sprawie.

3. Karę wymierza się w granicach określonych w ustawie, uwzględniając stopień szkodliwości czynu, stopień winy, a także cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego.

4. Wymierzając karę uwzględnia się motywy i sposób działania, okoliczności działania lub zaniechania, fakt wcześniejszego usunięcia uchybień i nieprawidłowości jak również właściwości, warunki osobiste osoby, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne oraz jej doświadczenie zawodowe.

5. Karę, określoną w ust. 1 pkt 3, wymierza się w przypadku rażącego naruszenia przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii, a także wobec sprawcy czynu dyscyplinarnego popełnionego w okresie 2 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wymierzeniu wobec tego sprawcy kary, określonej w ust. 1 pkt 2, za uprzednio popełniony czyn dyscyplinarny.

6. Karę, określoną w ust. 1 pkt 4, wymierza się w przypadku, gdy na skutek rażącego naruszenia przepisów nastąpiło zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia znacznej wartości, w rozumieniu art. 115 § 5 Kodeksu karnego, a także wobec sprawcy czynu dyscyplinarnego popełnionego w okresie 2 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wymierzeniu wobec tego sprawcy kary, określonej w ust. 1 pkt 3, za uprzednio popełniony czyn dyscyplinarny.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7–11 w brzmieniu:

„7. W przypadku wymierzania kary za więcej niż jeden czyn tego samego obwinionego komisja wymierza karę jednostkową za każdy z tych czynów, a następnie orzeka jedną karę łączną, biorąc pod uwagę wymierzone kary jednostkowe.

8. Wymierzając karę łączną komisja orzeka karę najsurowszą ze wszystkich wymierzonych kar jednostkowych, z zastrzeżeniem ust. 9–11.

9. Jeżeli najsurowszą karą jednostkową jest kara określona w ust. 1 pkt 1, a komisja wymierzyła co najmniej trzy kary jednostkowe tego rodzaju, komisja może orzec karę łączną nagany.

10. Jeżeli najsurowszą karą jednostkową jest kara określona w ust. 1 pkt 2, a komisja wymierzyła co najmniej dwie kary jednostkowe tego rodzaju, komisja może orzec karę łączną zawieszenia możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku.

11. Jeżeli najsurowszą karą jednostkową jest kara określona w ust. 1 pkt 3, a komisja wymierzyła co najmniej dwie kary jednostkowe tego rodzaju, komisja może orzec karę łączną odebrania uprawnień zawodowych.”;

56) w art. 46c:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły cztery lata. Jako datę początku biegu terminu przyjmuje się datę popełnienia czynu. W przypadku prac geodezyjnych, których wyniki podlegają obowiązkowi przekazania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż po upływie 2 lat od daty przekazania wyników tych prac do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.”,

- b) w ust. 4 wyraz „pięć” zastępuje się wyrazem „sześć”,

- c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Komisje dyscyplinarne orzekają na podstawie przepisów obowiązujących na dzień wykonania pracy geodezyjnej.

6. Postępowanie dyscyplinarne umarza się, jeżeli stało się bezprzedmiotowe lub jeśli komisja dyscyplinarna uzna, że szkodliwość czynu jest znikoma lub nastąpiło przedawnienie karalności.”;

57) w art. 46d:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje i odwołuje wojewoda za zgodą Głównego Geodety Kraju na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.”,

- b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, Główny Geodeta Kraju przekazuje wojewodzie w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o wyrażenie zgody.”,

- c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rzecznikiem dyscyplinarnym może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

- 1) jest zatrudniona w urzędzie wojewódzkim, a w przypadku braku osób spełniających wymagania określone pkt 2–5, w innym urzędzie obsługującym organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w województwie;
- 2) daje należyłą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy;
- 3) posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach uprawnień, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2;
- 4) korzysta w pełni z praw publicznych;

- 5) nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.”,
- d) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
- „3. Rzecznikiem dyscyplinarnym właściwym do rozpoznania sprawy jest rzecznik dyscyplinarny, na którego obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną.”;
- 58) w art. 46e:
- a) w ust. 1 w pkt 2 wyraz „ukaranie” zastępuje się wyrazami „wszczęcie postępowania dyscyplinarnego”,
- b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
- „1a. Rzecznik dyscyplinarny w toku postępowania wyjaśniającego:
- 1) dąży do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, badając i uwzględniając wszelkie okoliczności w celu ustalenia, czy został popełniony czyn skutkujący odpowiedzialnością dyscyplinarną osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której dotyczy postępowanie wyjaśniające, albo czy zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania wyjaśniającego;
 - 2) zbiera, przeprowadza, zabezpiecza i utrzuca dowody konieczne do wyjaśnienia sprawy, w razie potrzeby przesłuchuje świadków lub zasięga opinii biegłych;
 - 3) formułuje zarzuty, o czym zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której dotyczy postępowanie wyjaśniające;
 - 4) uzyskuje wyjaśnienia osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której dotyczy postępowanie wyjaśniające, wobec stawianych zarzutów i zebranych dowodów;
 - 5) ustala czy osobie wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której dotyczy postępowanie wyjaśniające, w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego, została wymierzona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 46a ust. 1.
- 1b. Rzecznik dyscyplinarny może upoważnić pracownika urzędu wojewódzkiego, za zgodą dyrektora generalnego tego urzędu, do wykonywania

w jego imieniu czynności bieżących podczas jego nieobecności. Nie dotyczy to przesłuchań oraz czynności procesowych przed komisją dyscyplinarną.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli zebrany materiał dowodowy w postępowaniu wyjaśniającym daje podstawę do sporządzenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny sporządza wniosek i kieruje go do wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej wraz z aktami sprawy.”;

59) w art. 46f po wyrazach „Główny Geodeta Kraju” dodaje się wyrazy „w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o rozstrzygnięcie sporu”;

60) po art. 46f dodaje się art. 46fa–46fc w brzmieniu:

„Art. 46fa. 1. Postępowania wyjaśniające umarza się, jeżeli:

- 1) postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło popełnienia czynu skutkującego odpowiedzialnością dyscyplinarną osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której dotyczyło postępowanie wyjaśniające;
- 2) szkodliwość czynu jest znikoma;
- 3) osoba, w stosunku do której prowadzone było postępowanie wyjaśniające, nie żyje;
- 4) nastąpiło przedawnienie, o którym mowa w art. 46c.

2. Jeżeli zachodzą przesłanki określone w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, od którego wnioskodawcy przysługuje zażalenie za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego do wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej w terminie 14 dni od daty otrzymania tego postanowienia.

Art. 46fb. 1. Instytucje państwowe i samorządowe, w szczególności organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, są obowiązane w zakresie swego działania do udzielania nieodpłatnie pomocy rzecznikowi dyscyplinarnemu w terminie przez niego wyznaczonym.

2. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż określone w ust. 1, a także osoby fizyczne, są obowiązane do udzielenia pomocy na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego w zakresie i w terminie przez niego wyznaczonym, jeżeli bez tej pomocy przeprowadzenie czynności procesowej jest niemożliwe albo znacznie utrudnione.

Art. 46fc. 1. Rzecznik dyscyplinarny podlega wyłączeniu od udziału w sprawie z mocy prawa, jeżeli:

- 1) sprawa dotyczy tego rzecznika bezpośrednio;

- 2) jest małżonkiem strony lub pozostaje z nią we wspólnym pożyciu;
- 3) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa osób wymienionych w pkt 2 albo jest związany z jedną z tych osób węzłem przysposobienia.

2. Rzecznik dyscyplinarny podlega wyłączeniu od udziału w sprawie na wniosek, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Wniosek jest rozpatrywany przez Głównego Geodetę Kraju.

3. Jeżeli rzecznik dyscyplinarny uznaje, że zachodzi przyczyna wyłączająca go od udziału w sprawie określona w ust. 1 lub istnieje okoliczność, o której mowa w ust. 2, wyłącza się od dalszego udziału w sprawie i zawiadamia Głównego Geodetę Kraju o konieczności wskazania innego rzecznika dyscyplinarnego, właściwego do udziału w sprawie.

4. Powody wyłączenia trwają mimo ustania uzasadniającego je małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia.”;

61) w art. 46g:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sprawach dyscyplinarnych orzeka w I instancji wojewódzka komisja dyscyplinarna, działająca przy właściwym wojewodzie.”,

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Spory o właściwość pomiędzy wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o rozstrzygnięcie sporu.”;

62) w art. 46h:

a) w ust. 1 po wyrazie „przewodniczącego” dodaje się wyrazy „i jego zastępcę”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W skład wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej wojewoda powołuje co najmniej 6 osób, w tym co najmniej 3 osoby z wykształceniem prawniczym oraz co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 lub 2.

1b. Zastępca przewodniczącego wypełnia obowiązki przewodniczącego w przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkiem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej może być osoba, która:

- 1) daje należyłą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy;
- 2) korzysta w pełni z praw publicznych;
- 3) nie została skazana w postępowaniu dyscyplinarnym;
- 4) nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.”,

d) po ust. 2 dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3. Kandydatami na członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej mogą być:

- 1) pracownicy urzędu wojewódzkiego, zgłoszeni przez dyrektora generalnego tego urzędu;
- 2) pracownicy urzędów obsługujących organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, zgłoszeni przez te organy;
- 3) osoby wskazane przez:
 - a) stowarzyszenia i organizacje, które zgodnie z ich statutem zajmują się dziedziną geodezji i kartografii,
 - b) uczelnie kształcące na kierunku geodezja i kartografia.
- 4) osoby, które pisemnie zgłoszą swoją kandydaturę do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego i załączą dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit a i b, mogą zgłaszać maksymalnie po 3 kandydatów.

5. Wojewoda ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, w terminie 3 miesięcy przed upływem kadencji wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, informacje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, podając termin na zgłoszenie kandydatów.”;

63) w art. 46i:

- a) w ust. 1 po wyrazie „przewodniczącego” dodaje się wyrazy „i jego zastępcę”,
- b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Główny Geodeta Kraju powołuje co najmniej 6 osób, w tym co najmniej 3 osoby z wykształceniem prawniczym oraz co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2.

1b. Zastępca przewodniczącego wypełnia obowiązki przewodniczącego w przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego.”,

- c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej może być osoba, która:

- 1) daje należyłą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy;
- 2) korzysta w pełni z praw publicznych;
- 3) nie została skazana w postępowaniu dyscyplinarnym;
- 4) nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.”,

- d) po ust. 2 dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3. Kandydatami na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej mogą być:

- 1) pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, zgłoszeni przez dyrektora generalnego tego urzędu;
- 2) pracownicy urzędów obsługujących organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, zgłoszeni przez te organy;
- 3) osoby wskazane przez:
 - a) stowarzyszenia i organizacje, które zgodnie z ich statutem zajmują się dziedziną geodezji i kartografii,
 - b) uczelnie kształcące na kierunku geodezja i kartografia.

- 4) osoby, które pisemnie zgłoszą swoją kandydaturę do Głównego Geodety Kraju i załączą dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i b, mogą zgłaszać maksymalnie po 3 kandydatów.

5. Główny Geodeta Kraju ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, w terminie 3 miesięcy przed upływem kadencji Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, informacje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków tej komisji, podając termin na zgłoszenie kandydatów.”;

- 64) po art. 46i dodaje się art. 46ia i 46ib w brzmieniu:

„Art. 46ia. 1. Członek wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej podlega wyłączeniu od udziału w sprawie z mocy prawa, jeżeli:

- 1) sprawa dotyczy tego członka bezpośrednio;
- 2) jest małżonkiem strony lub pozostaje z nią we wspólnym pożyciu;
- 3) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa osób wymienionych w pkt 2 albo jest związany z jedną z tych osób węzłem przysposobienia.

2. Członek składu orzekającego podlega wyłączeniu od udziału w sprawie na wniosek, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Wniosek jest rozpatrywany niezwłocznie przez skład orzekający przed którym toczy się postępowanie, z wyłączeniem członka którego wniosek dotyczy.

3. Jeżeli członek komisji uznaje, że zachodzi przyczyna wyłączająca go od udziału w sprawie określona w ust. 1 lub istnieje okoliczność, o której mowa w ust. 2, wyłącza się, składając oświadczenie na piśmie do akt i zawiadamia o tym odpowiednio przewodniczącego wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej albo przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.

4. Wniosek o wyłączenie członka składu orzekającego, zgłoszony na podstawie ust. 2 na rozprawie po etapie zgłaszania wniosków formalnych, pozostawia się bez rozpoznania, chyba że przyczyna wyłączenia powstała lub stała się stronie wiadoma dopiero po tym etapie.

5. Wniosek o wyłączenie członka składu orzekającego oparty na tych samych podstawach faktycznych co wniosek wcześniej rozpoznany pozostawia się bez rozpoznania; przepisu ust. 6 nie stosuje się.

6. Członek składu orzekającego, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na podstawie ust. 2, może złożyć do akt stosowne oświadczenie na piśmie.

7. Powody wyłączenia trwają mimo ustania uzasadniającego je małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia.

Art. 46ib. Rzecznik dyscyplinarny oraz członek komisji podczas pełnienia obowiązków służbowych związanych z wykonywaniem tych funkcji, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym.”;

65) w art. 46j:

a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu „W skład komisji dyscyplinarnych powinna wchodzić co najmniej jednak osoba z wykształceniem prawniczym i jedna osoba posiadająca uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obsługę administracyjną i finansową rzeczników dyscyplinarnych oraz wojewódzkich komisji dyscyplinarnych zapewniają odpowiedni wojewodowie, a Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej – Główny Geodeta Kraju.”;

66) po art. 46k dodaje się art. 46ka w brzmieniu:

„Art. 46ka. Do ustalania terminów i doręczenia pism w postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.”;

67) w art. 46m po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. O ustanowieniu obrońcy, o którym mowa w ust. 2, obwiniony zawiadamia niezwłocznie przewodniczącego wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej.”;

68) po art. 46m dodaje się art. 46ma–46mc w brzmieniu:

„Art. 46ma. 1. Komisje dyscyplinarne obowiązane są dążyć do wszechstronnego zbadania i wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy.

2. Jeżeli na rozprawie okaże się, że zachodzą istotne braki w materiale dowodowym, których na rozprawie uzupełnić nie można, skład orzekający wydaje postanowienie o odroczeniu rozprawy i przekazuje akta sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia w wyznaczonym przez skład orzekający terminie:

- 1) postępowania wyjaśniającego, wskazując kierunek, w jakim ma nastąpić uzupełnienie tego postępowania, lub
- 2) wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, wskazując zakres uzupełnienia tego wniosku.

Art. 46mb. 1. Jeżeli na podstawie okoliczności, które zostały ujawnione dopiero w toku rozprawy, rzecznik dyscyplinarny wystąpi z zarzutem wobec obwinionego dotyczącym czynu nieobjętego wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, skład orzekający wydaje postanowienie o odroczeniu rozprawy i przekazuje akta sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia w wyznaczonym przez skład orzekający terminie:

- 1) postępowania wyjaśniającego, wskazując kierunek, w jakim ma nastąpić uzupełnienie tego postępowania, lub
- 2) wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, wskazując zakres uzupełnienia tego wniosku.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, skład orzekający nie odracza rozprawy, jeżeli rzecznik dyscyplinarny oraz obwiniony wyrażą zgodę na rozpoznanie sprawy w zakresie obejmującym zarzucany czyn nieobjęty wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Art. 46mc. 1. Przewodniczący składu orzekającego może przerwać rozprawę z ważnych powodów na czas nie dłuższy niż 21 dni. Jeżeli po przerwie skład orzekający uległ zmianie albo upłynęło więcej niż 21 dni, rozprawę prowadzi się od początku. Za zgodą rzecznika dyscyplinarnego oraz obwinionego można prowadzić rozprawę w dalszym ciągu.

2. Nieusprawiedliwiona nieobecność obwinionego lub jego obrońcy na rozprawie nie wstrzymuje przeprowadzenia rozprawy i ogłoszenia orzeczenia.”;

- 69) w art. 46n po ust. 2 dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia orzeczenia i doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem składa się do wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.

4. Orzeczenie wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej od którego nie przysługuje odwołanie jest prawomocne.

5. Prawomocne orzeczenie doręcza się stronom niezwłocznie.”;

- 70) po art. 46n dodaje się ust. 46na w brzmieniu:

„Art. 46na 1. Przewodniczący wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej odmawia przyjęcia środka odwoławczego, jeżeli wniesiony został po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalny z mocy ustawy.

2. Na zarządzenie odmawiające przyjęcia środka odwoławczego przysługuje zażalenie do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.”;

71) uchyla się art. 46o;

72) po art. 46o dodaje się art. 46oa w brzmieniu:

„Art. 46oa. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

- 1) szczegółowe warunki i tryb postępowania przed rzecznikami dyscyplinarnymi, wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi oraz Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną,
- 2) wysokość wynagrodzenia rzecznika dyscyplinarnego, członków wojewódzkich komisji dyscyplinarnych i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej

– mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych.”;

73) w art. 46t:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko:

- a) działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
- b) wymiarowi sprawiedliwości,
- c) wiarygodności dokumentów,
- d) mieniu,
- e) obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym,
- f) obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub za przestępstwo skarbowe;”;

b) w ust. 2 wyrazy „albo udokumentowanej informacji” zastępuje się wyrazami „albo informacji”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Właściwe sądy przekazują Głównemu Geodecie Kraju prawomocne wyroki, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się tych wyroków, stwierdzające

popęlnienie przestępstw wskazanych w ust. 1 pkt 2a przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.”;

74) w art. 46u:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koszty postępowania przed wojewódzką komisją dyscyplinarną pokrywa właściwy wojewoda, a koszty postępowania przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną – Główny Geodeta Kraju.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:

„2a. Do wydatków związanych z postępowaniem dyscyplinarnym należą:

- 1) koszty doręczenia wezwań i innych pism;
- 2) koszty przejazdów członków komisji, rzecznika i innych osób z powodu czynności postępowania;
- 3) należności świadków i biegłych;
- 4) inne koszty, które komisja dyscyplinarna zaliczyła do kosztów postępowania bezpośrednio związanych z rozpoznaniem sprawy.

2b. Koszty obrońcy ponosi obwiniony.

2c. W razie ukarania koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi obwiniony.

2d. Do ustalania kosztów postępowania dyscyplinarnego, w zakresie nieuregulowanym ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy o kosztach sądowych w sprawach karnych.”;

75) po art. 46u dodaje się art. 46ua w brzmieniu:

„Art. 46ua. Wysokość wynagrodzenia:

- 1) rzecznika dyscyplinarnego za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego lub udział w postępowaniu dyscyplinarnym,
- 2) członków komisji dyscyplinarnych za przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego

– nie może być większa niż połowa wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773).”;

76) w art. 46w po wyrazach „postępowania przed” dodaje się wyrazy „rzecznikami dyscyplinarnymi oraz”;

77) w art. 48 w ust. 1:

- a) uchyla się pkt 1,
 - b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) wbrew przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 26e ust. 1 pkt 1 utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne, kartograficzne lub klasyfikacyjne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami,”,
 - c) uchyla się pkt 5;
- 78) w art. 48a:
- a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b–1d w brzmieniu:
 - „1b. Kto wbrew przepisom art. 12 ust. 1 nie zgłasza prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wbrew przepisom art. 12 ust. 1a zgłasza prace geodezyjne później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty zryczałtowanej, która zostałaby wniesiona w przypadku zgłoszenia tej pracy.
 - 1c. Kto wbrew przepisom art. 12a ust. 1 nie przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty zryczałtowanej wniesionej w związku ze zgłoszeniem prac i jego uzupełnieniem lub, jeśli praca nie została zgłoszona, dziesięciokrotności opłaty zryczałtowanej, która zostałaby wniesiona w przypadku zgłoszenia tej pracy.
 - 1d. Kto wbrew przepisom art. 22 ust. 2, będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian, podlega karze pieniężnej w wysokości 5% przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale roku poprzedniego w stosunku do roku wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”,
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1–1d, nakładają w drodze decyzji administracyjnej:

- 1) Główny Geodeta Kraju, jeżeli naruszenie dotyczy wykorzystywania materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także braku zgłoszenia prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz braku przekazania wyników tych prac do Głównego Geodety Kraju;
 - 2) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie dotyczy:
 - a) wykorzystywania materiałów wojewódzkiego lub powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - b) braku zgłoszenia prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz braku przekazania wyników tych prac do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - c) braku zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków zgodnie z art. 22 ust. 2.”;
- 79) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:
- „Art. 49a. Ilekroć ustawa zastrzega termin, do sposobów jego obliczenia przepisy art. 57 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.”;
- 80) w załączniku do ustawy:
- a) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. W przypadku uzupełnienia zgłoszenia prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, wysokość należnej opłaty ustala się wyłącznie w przypadku zwiększenia obszaru skutkującego przekroczeniem jednostki rozliczeniowej objętej pierwotnym zgłoszeniem. W przypadku gdy wysokość opłaty ustalona zgodnie ze zdaniem pierwszym jest wyższa od wniesionej opłaty, wykonawca prac geodezyjnych dopłaca różnicę.”,
 - b) w ust. 3 uchyla się pkt 7,
 - c) uchyla się ust. 7,
 - d) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług pocztowych ogłoszonym przez polską placówkę pocztową operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub placówkę podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.”,

- e) w ust. 19a wyrazy „operatu ewidencyjnego” zastępuje się wyrazami „ewidencji gruntów i budynków”,
- f) w tabeli nr 16:
 - w kolumnie czwartej lp. 6 otrzymuje brzmienie:
„125,0 zł”,
 - w kolumnie piątej lp. 6 otrzymuje brzmienie:
„1. LR przyjmuje wartość:
 - 1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 1 (przedmiotem koordynacji jest jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu);
 - 2) 0,7 - dla Ljr większej niż 1 (przedmiotem koordynacji jest więcej niż jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu).
 - 2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 242) w art. 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W odniesieniu do rejestrów publicznych prowadzonych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, sieć usług, o których mowa w ust. 1, tworzy i obsługuje Główny Geodeta Kraju.”.

Art. 3. 1. Jeżeli przed upływem 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy właściwy minister, właściwy wojewoda, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego lub Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nie wyda decyzji o ustaleniu terenu zamkniętego I lub II kategorii, tereny zamknięte ustalone na podstawie art. 4 ust 2a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym uznaje się za zniesione z dniem upływu tego terminu.

2. W przypadku zniesienia terenu zamkniętego lub wydania decyzji o ustaleniu terenu zamkniętego II kategorii, podmiot, który ustalił dany teren zamknięty przekazuje, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym teren zamknięty został zniesiony lub wydana została decyzja o ustaleniu terenu zamkniętego, właściwym organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mapy, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, wraz z materiałami, które stanowiły podstawę ich aktualizacji.

3. Jeżeli w oparciu o mapy i materiały, o których mowa w ust. 2, nie jest możliwa aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy zmienianej w art. 1, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca je podmiotowi, który je przekazał. Podmiot ten ma obowiązek dostosować dane i materiały do obowiązujących przepisów prawa z zakresu geodezji i kartografii, w sposób umożliwiający aktualizację baz danych, a następnie przekazuje je właściwym organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w terminie uzgodnionym z tymi organami.

4. Do stanów opisanych w ust. 1 i 2 przepis art. 4a ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie wskazanym w art. 53b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, przepisy ust. 3 oraz art. 4b ust. 7 i 8 oraz art. 4c ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio do prowadzonej przez organ mapy zasadniczej.

Art. 4. Minister Obrony Narodowej w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, utworzy rejestr terenów zamkniętych, o którym mowa w art. 4d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. W rejestrze tym ujawnia się informacje zawarte w decyzjach wydanych na podstawie przepisu art. 4b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w tym w decyzjach, które zostały wydane przed dniem utworzenia rejestru terenów zamkniętych.

Art. 5. 1. Postępowania administracyjne w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzi się na zasadach dotychczasowych.

2. Postępowania administracyjne w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów leśnych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy umarza się.

Art. 6. 1. Postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia budowy sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418), wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na zasadach dotychczasowych.

2. Rozpoczęte narady koordynacyjne, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie sporządzono protokołu z narady, o którym mowa w art. 28b ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, prowadzi się na zasadach dotychczasowych.

3. Do wniosków o:

- 1) przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej,
 - 2) udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - 3) wydanie wypisu z operatu ewidencyjnego
- złożonych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 7. Główny Geodeta Kraju przekaze po raz pierwszy czteroletni plan strategiczny i roczny plan działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, o których mowa w art. 7a ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do 31 marca 2026 r.

Art. 8. Starosta po raz pierwszy przekaze właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, kopie zabezpieczające w sposób, o którym mowa w art. 7d pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Kopie te mają być przekazane w terminie 7 dni od dnia ich utworzenia.

Art. 9. Modernizację ewidencji gruntów i budynków wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na zasadach dotychczasowych.

Art. 10. Prace geodezyjne zgłoszone i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kontynuuje się na zasadach dotychczasowych.

Art. 11. 1. Główny Geodeta Kraju dostosuje zintegrowany system informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, do przepisów niniejszej ustawy w terminie do 31 grudnia 2027 r.

2. Krajowa Rada Notarialna dostosuje system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 24b ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do przepisów niniejszej ustawy w terminie do 31 grudnia 2027 r.

Art. 12. 1. Główny Geodeta Kraju utworzy system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7a ust. 1 pkt 5a ustawy zmienianej w art. 1 oraz usługi, o których mowa w art. 9 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:

- 1) zapewnią Głównemu Geodecie Kraju bezpośredni dostęp do prowadzonych przez siebie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7, 10 i 12 ustawy zmienianej w art. 1 w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

- 2) tworzą i obsługują sieć usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, do dnia rozpoczęcia publikacji tych usług przez Głównego Geodetę Kraju.

Art. 13. Kontrole działalności przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej, o których mowa w art. 9 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kończą się z dniem wejścia w życie ustawy bez konieczności wydania przez organ kontroli postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych, a kontrolujący wstrzymują wszelkie trwające czynności kontrolne.

Art. 14. Postępowania kwalifikacyjne rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na zasadach dotychczasowych.

Art. 15. 1. Postępowania dyscyplinarne prowadzone wobec osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na zasadach dotychczasowych.

2. Wojewoda w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy powoła wojewódzką komisję dyscyplinarną, o której mowa w art. 46h ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

3. Główny Geodeta Kraju w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy powoła Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną, o której mowa w art. 46i ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 16. Wnioski o udostępnienie danych ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, oraz wypisów z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpatruje się na zasadach dotychczasowych.

Art. 17. Postępowania w sprawach o wykroczenia, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na zasadach dotychczasowych.

Art. 18. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

- 1) art. 1 pkt 1 lit. a i f, pkt 4, pkt 7 lit. a tiret drugie, pkt 9 lit. a w zakresie art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 26 w zakresie art. 26 ust. 1, pkt 27, pkt 28 lit. a, c-j, pkt 29–32, pkt 41, pkt 43 w zakresie art. 42 ust. 3, pkt 47 lit. d oraz pkt 54–76, które wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
- 2) art. 1 pkt 8 lit. a tiret drugie, pkt 42 lit. b oraz pkt 80 lit. f, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Michał Frączkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
/podpisano elektronicznie/